APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)	
1. Statul: Country / Pays :	Republica Moldova
Prezentul act oficial This public document / Le present acte public	
2. a fost semnat de către has been signed by a ete signe par	Feldman Ian
3. in calitatea sa de acting in the capacity of agissant en qualite de	presedinte
4. şi poarta sigiliul/ştampila bears the seal / stamp of est revetu du sceau / timbre de	Consiliul pentru prevenirea si eliminarea discriminarii si asigurarea egalitatii, mun. Chisinau
Confirmat Certified / Atteste	
5. la Agenția Resurse Informaționale Juridice at / a	**6. pe data** 26-08-2021 the / le
7. de către Valeriu Frimu by / par	
8. cu nr. 3HWVD912FN7H4 No sous no	
9. Nu se aplică: Not applicable : Pas aplicable :	**10. Semnătura digitală:** Digital signature : Signature numérique :

Această Apostilă certifică autenticitatea semnăturii, calitatea în care semnatarul a acţionat şi, dacă este cazul, identitatea sigiliului sau a ştampilei
Această Apostilă nu certifică conţinutul documentului pentru care a fost emis
[Utilizarea acestei apostile nu este valabilă în Republica Moldova]
[Această apostilă este semnată digital şipoate fi verificată la următoarea adresă: www.apostila.gov.md]

Codul de siguranță:2013074053054

This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and,
where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears.This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and,
This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.
[This Apostille is not valid for use anywhere within Republic of Moldova]
[This Apostille is digitally signed and can be verified on the following address: www.apostila.gov.md]

Security code:2013074053054

Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu.
Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise.
[L'utilisation de cette Apostille n'est pas valable en République de Moldova]
[Cette Apostilleest signée numérique et peut être vérifiée à l'adresse suivante: www.apostila.gov.md]

Code de sécurité:2013074053054

Digitally signed by Frimu Valeriu
Date: 2021.09.30 11:35:07 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

CONSILIUL PENTRU PREVENIREA ȘI ELIMINAREA DISCRIMINĂRII
ȘI ASIGURAREA EGALITĂȚII
СОВЕТ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ДИСКРИМИНАЦИИ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ РАВЕНСТВА
COUNCIL ON THE PREVENTION AND ELIMINATION OF DISCRIMINATION AND ENSURING EQUALITY

Adresa: Republica Moldova, Chișinău, MD-2004
bd. Ștefan cel Mare și Sfînt 180, bir. 405
tel.: +373 (0) 22 21-28-17
www.egalitate.md

Адрес: Республика Молдова, Кишинёв, MD-2004
бул. Штефан чел Маре 180, каб. 405
тел.: +373 (0) 22 21-28-17
www.egalitate.md

DECIZIE
din 14 iunie 2021
cauza nr. 92/21

Membrii Consiliului participanți la ședința de deliberare:

Ian FELDMAN – președinte
Svetlana DOLTU – membră
Andrei BRIGHIDIN – membru
Victorina LUCA – membră
Evghenii Alexandrovici GOLOȘCEAPOV – membru

Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității
CONFORM ORIGINALULUI
«9» 06 2021

au examinat plângerea depusă de Alexei Macheret, conform celor descrise și au deliberat, în ședință închisă, cu privire la următoarele.

I. Obiectul plângerii

Petiționarul susține că președintele Curții Supreme de Justiție, cât și ceilalți judecători, refuză să semneze copiile traduse ale hotărârilor emise și anume sentința de achitare. Altfel spus, după ce traducerea actelor este efectuată de către Biroul de traduceri al Curții Supreme de Justiție, nu există posibilitatea ca acestea să fie legalizate, procedură obligatorie pentru actele care nu sunt emise în limba de stat. Prin urmare, petiționarul menționează că este nevoit să cheltuie resurse financiare o dată la trei luni pentru a obține cazierul judiciar.

II. Dreptul național relevant

2.1 **Legea cu privire la asigurarea egalității nr. 121/2012 la art. 1 alin. (1)** stabilește că scopul legii este prevenirea şi combaterea discriminării, precum şi asigurarea egalităţii tuturor persoanelor aflate pe teritoriul Republicii Moldova în sferele politică, economică, socială, culturală şi alte sfere ale vieţii, fără deosebire de rasă, culoare, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie sau convingeri, sex, vârstă, dizabilitate, opinie, apartenenţă politică sau orice alt criteriu similar; **art. 2** oferă definiția discriminării ca fiind orice deosebire, excludere, restricţie ori preferinţă în drepturi şi libertăţi a persoanei sau a unui grup de persoane, precum şi susţinerea comportamentului discriminatoriu bazat pe criteriile reale, stipulate de prezenta lege sau pe criterii presupuse; **art. 3** stabilește că subiecţi în domeniul discriminării sunt persoanele fizice şi juridice din domeniul public şi privat; **art. 13 alin. (2)** stabilește că plângerea cu privire la fapta de discriminare trebuie să conţină o descriere a încălcării dreptului persoanei, momentul în care a avut loc această încălcare, faptele şi eventualele dovezi care susţin plângerea, numele şi adresa persoanei care o depune. Plângerea poate fi depusă la Consiliu în termen de un an de la data săvârşirii faptei sau de la data la care se putea lua cunoştinţă de săvârşirea ei; **art. 14 lit. b)** prevede că, Consiliul va respinge plângerea dacă nu conţine informaţia prevăzută la art. 13 alin. (2).

2.2 **Regulamentul de activitate al Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității aprobat prin Legea nr. 298/2012 la pct. 18** prevede că Consiliul exercită atribuţiile care îi sunt date în competenţă prin Legea cu privire la asigurarea egalităţii şi prin prezentul regulament; **pct. 42** prevede că se declară inadmisibile plângerile care: lit. a) cad sub incidența art. 14 din Legea cu privire la asigurarea egalității; lit. b) au fost depuse cu încălcarea termenului de prescripție; lit. c) nu ţin de competenta Consiliului;

lit. d) au un obiect nefondat, prin raportare la domeniul de aplicare al Legii cu privire la asigurarea egalităţii.

2.3 **Legea cu privire la statutul, autorizarea și organizarea activității de interpret și traducător în sectorul justiției nr. 264/2008 la art. 1 alin. (1)** stabilește că prezenta lege reglementează statutul, autorizarea și organizarea activității interpreţilor şi traducătorilor implicaţi în activitatea Consiliului Superior al Magistraturii, Ministerului Justiţiei, organelor procuraturii, organelor de urmărire penală, instanţelor judecătoreşti, notarilor, avocaţilor şi executorilor judecătoreşti; **alin. (2)** pentru organele indicate la alin. (1) pot efectua interpretări și/sau traduceri doar interpreții și/sau traducătorii autorizați; **art. 8 alin. (1)** interpreții și traducătorii pot fi trași la răspundere penală, civilă și disciplinară în condițiile legii; **alin. (2)** statul nu răspunde pentru prejudiciul cauzat de către interpret sau traducător; **alin. (3)** interpreții și traducătorii sânt responsabili pentru prejudiciile cauzate în timpul exercitării obligațiilor lor profesionale; **alin. (4)** interpreţii şi traducătorii răspund disciplinar pentru acţiunile/inacţiunile proprii prin care se încalcă prevederile prezentei legi sau ale altor acte normative care reglementează activitatea acestora; **art. 10¹ alin. (1)** stipulează că comisia de atestare şi disciplină este un organ colegial fără personalitate juridică, instituit printr-un ordin al ministrului justiţiei; **alin. (5)** în limitele prevăzute de lege, Comisia de atestare şi disciplină are următoarele atribuţii: lit a) examinează solicitările de înregistrare pentru examenul de atestare; lit. b) organizează examenul de atestare a candidaţilor înregistraţi şi propune ministrului justiţiei eliberarea autorizaţiei pentru activitatea de interpret şi/sau traducător; lit. c) examinează încălcările comise de interpreţi şi traducători în exercitarea atribuţiilor lor, constată abaterile disciplinare și decide aplicarea sancţiunilor disciplinare; lit. d) decide asupra retragerii autorizaţiei pentru activitatea de interpret şi/sau traducător şi propune ministrului justiţiei suspendarea sau încetarea activităţii interpretului şi/sau traducătorului; **art. 19 alin. (1)** prevede că traducătorii autorizaţi își certifică traducerile realizate prin aplicarea semnăturii şi a stampilei proprii.

III. În concluzie, Consiliul reține următoarele

3.1 Consiliul notează că poate să examineze în fond doar acele fapte care pot fi încadrate într-o formă de discriminare, prevăzută de art. 2 din Legea cu privire la asigurarea egalității nr. 121/2012 și care corespund criteriilor de admisibilitate reglementate la pct. 42 din Regulamentul de activitate al Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității aprobat prin Legea nr. 298/2012.

3.2 Totodată, potrivit pct. 56 din Regulamentul de activitate al Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității aprobat prin Legea nr. 298/2012, petiţionara/ul trebuie să prezinte fapte și eventuale probe care susțin plângerea, respectiv, să instituie prezumția existenței unui fapt de discriminare. Aceasta presupune ca persoana care se consideră victimă a discriminării trebuie să descrie faptele și să prezinte probe, astfel încât să caracterizeze cumulativ fiecare element al formei de discriminare aplicabile situației particulare.

3.3 Verificând admisibilitatea plângerii, Consiliul a constatat că circumstanțele descrise nu caracterizează elementele constitutive ale unei forme de discriminare. Din cele descrise, Consiliul reține că se deplânge refuzul judecătorilor de a semna traducerea unei hotărâri judecătorești. Astfel, examinarea acestor pretenții nu țin de competența Consiliului în atribuțiile acestuia nu intră verificarea legalității acțiunilor judecătoriilor. Totodată, Consiliul notează că potrivit prevederilor Legii nr. 264/2008 traducătorii autorizați semnează și ștampilează traducerile realizate pentru instanțele judecătorești. De asemenea, traducătorii

Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității
CONFORM ORIGINALULUI
«08» 08 2021

autorizați răspund disciplinar pentru inacțiunile proprii prin care se încalcă prevederile prezentei legi sau ale altor acte normative care reglementează activitatea acestora.

Astfel, conducându-se de prevederile art. 13 alin. (2) din Legea nr. 121/2012 cu privire la asigurarea egalității, coroborat cu pct. 42 lit. c) și d) din Regulamentul de activitate al Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității aprobat prin Legea nr. 298/2012,

CONSILIUL DECIDE

1. Plângerea se declară inadmisibilă.
2. Decizia se comunică petiționarului și va fi făcută publică pe adresa www.egalitate.md.
3. Decizia poate fi contestată, în decurs de 30 de zile de la data comunicării, la Judecătoria Chișinău, sediul Râșcani, situată pe adresa: mun. Chișinău, str. Kiev, 3.

Membrii Consiliului care au votat decizia:

Ian FELDMAN – președinte

Svetlana DOLTU – membră

Andrei BRIGHIDIN – membru

Victorina LUCA – membră

Evghenii Alexandrovici GOLOȘCEAPOV – membru

Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității
CONFORM ORIGINALULUI
«08» 08